

1. 업무개요

공단은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」 제64조(기후대응기금의 운용·관리 사무의 위탁) 및 「기후대응기금 운용·관리 위탁기관 고시(기획재정부 고시)」에 따라 0000. 0. 0.부터 기후대응기금(이하 “기금”이라 함)의 운용·관리 위탁기관으로 지정되었다.

[표 1] 기후대응기금 운영·관리 위탁기관과 관련한 법령

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」 제64조(기후대응기금의 운용·관리 사무의 위탁) ① 기획재정부장은 법 제72조제2항에 따라 법 제69조제1항에 따른 기후대응기금(이하 “기금”이라 한다)의 운용·관리에 관한 다음 각 호의 업무를 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 법인 또는 단체에 위탁한다. 1. 기금의 운용·관리에 관한 회계 처리 2. 기금의 결산보고서 작성 3. 기금의 자산운용 4. 그 밖에 기금의 운용·관리를 위하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 업무
기후대응기금 운용·관리 위탁기관 고시 제1조(위탁기관) 기후대응기금의 운용·관리에 관한 사무의 일부를 「한국환경공단법」에 의한 한국환경공단에 위탁한다.

공단은 기금의 운용·관리 업무를 추진하기 위한 조직인 기후대응기금센터(이하 “센터”라 함)를 0000. 0. 0. 설립하여 현재까지 운영하고 있고, 센터(하위조직 포함)의 구체적인 분장업무는 「직제규정」 등¹⁾으로 정하고 있다.

1) 직제규정 등: 직제규정, 직제규정세칙, 위임전결세칙

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「직제규정」 제3조(이사장과 감사)에서 “이사장은 공단을 대표하고 공단의 업무를 총괄하며 경영성과에 대하여 책임을 지고(제1항), 감사는 공단의 업무와 회계를 감사하고 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(제2항)”, 제12조(업무분장)에서 “본사 및 지방조직의 업무분장은 [별표 4(분장업무)]와 같고, 본사 및 지방조직의 하부조직의 업무분장은 세칙(직제규정세칙)으로 정한다.”고 규정되어 있다. 그리고 제13조(권한과 책임) 제2항은 “이사장은 업무상 필요한 경우에는 그 권한의 일부를 상임이사와 직원에게 위임할 수 있으며, 그 범위는 「위임전결세칙(이하 “세칙”이라 함)」으로 정한다.”로 명시되어 있다.

세칙 제2조(목적)는 “이 세칙은 「직제규정」에서 정한 권한의 위임²⁾ 및 임직원의 직위별 전결³⁾에 관한 사항(이하 “위임전결사항”이라 함)을 정하여 능률적인 업무처리를 도모하고, 각 직위의 권한과 책임을 명확히 함으로써 책임경영에 기여함을 목적으로 한다.”고 명시되어 있다. 그리고 제8조(전결사항 등), [별표 1(본사 위임전결사항)] 및 [별표 2(지방조직 위임전결사항)]을 통하여 부서(처·실·센터 등)별 업무내용 및 전결권자 등에 대한 위임전결사항을 [표 2]와 같이 구체적으로 정하고 있다.

2) 권한의 위임: 이사장 권한의 일부를 하부직위에 위임하여 해당 직위의 명의로 책임하에 처리하게 함을 말함

3) 전결: 이사장 또는 환경본부장 및 사업단장이 그 결재권의 일부를 소속 하부직위에 위임하여 처리하게 함을 말함

[표 2] 본사 및 지방조직 위임전결사항(예시)

단위업무		업 무 내 용	전결권자		이사장
		세 부 사 항	부장	부서장	담당자
1. 사업계획	계획 및 결산	중요사항 일반사항		○	○
	기금운용계획인	수립 계획 및 결과		○	
2. 기금운용계획	기금사업 선정기준	제 개정 기타		○	
	신규사업 적합성 평가	계획 및 결과 수행	○	○	
	기금 지원 우선순위 설정	계획 및 결과 수행	○	○	
	운영지원		○		
4. 기금사업성과관리	기금사업 성과평가	계획수립 결과보고		○	
	기금사업 온실가스 감축 효과 분석	계획수립 결과보고		○	
	기타 기금사업 성과평가관련	일반사항		○	
5. 평가위원회 운영	평가위원회	계획수립 결과보고		○	
	위원회 구성 지침 등에 관한 제 개정 기타 운영관련 일반사항			○	
6. 기금 자치분용	주요운용사 선정	계획수립 결과보고		○	○
	자산운용 자치의 제 개정		○		
	자산운용 성과평가		○		
7. 기금사업비 관리	기금결산	중요사항 결산보고서 제출 회계처리	○	○	
	기금의 운용 관리	중요사항 일반사항		○	
	기금의 수입 및 회계 처리	중요사항 수입 수입 및 회계 처리	○		
	자금배정	중요사항 일반사항		○	
	기타기금사업비 관련 사항	중요사항 일반사항		○	
	사업비 분기별 배정		○		
단위업무		세 부 사 항	전결권자		회계
			부장	부서장	본부장
1. 경영계획 및 방침	주요경영·중장기 기본계획의 수립·변경			○	○
	기본계획에 따른 세부사업계획의 수립·변경			○	
	세부사업계획에 따른 구체적 집행			○	
	추진실적 보고 및 관리	중요사항 일반사항		○	○
	일반업무계획의 수립 조정 및 시행	중요사항 일반사항		○	
2. 인사관리 (평가 포함)	지표수립 및 분석		○		
	중요사항 일반사항			○	○
3. 교육훈련	중요사항 일반사항			○	○
4. 보안업무	중요사항 일반사항			○	○
5. 문서관리	문서 분류 및 보존 체계 문서접수·분류 및 등록관리 이관·폐기문서의 결정 및 관리		○	○	
6. 민원사무 총괄	중요사항 일반사항			○	○
7. 안전관리	경미사항		○		
	재해 및 등록 외부지출		○	○	
8. 각종 행사	관리	보관·사용승인 인정·납입대장 관리	○		
	기본계획수립 일반행사 세부계획수립·추진	중요행사(본부장참석) 중요행사 중요행사 일반행사		○	○
9. 제 증명 발급			○		
10. 차량관리	차량구입·등록 및 교체승인			○	
	차량 유지관리	중요사항 일반사항	○		○
11. 복지후생 및 보건 관리	기본계획 수립	중요사항 일반사항		○	
	세부계획 수립·추진	중요사항 일반사항		○	
	후생시설 및 사택관리		○		
	건강검진 실시 및 관리 기타		○	○	
12. 노무관리	노사협의회 운영	중요사항 일반사항		○	○
	기타노무관리	일반사항 경미사항		○	
13. 안전관리	기본계획 수립 및 변경				○
	안전점검	중요사항 일반사항		○	
	사고보고	중요사항			○

[별표 1] 본사 위임전결사항(예: 기후대응기금센터)

[별표 2] 지방조직 위임전결사항(예: ▽▽처)

따라서 공단의 모든 부서는 「직제규정」에 따른 부서의 분장업무에 대한 구체적인 업무내용 및 전결권자를 세칙(위임전결사항)으로 정하여야 하고, 위임전결사항은 이사장 또는 이사장으로부터 권한을 위임받은 전결권자(센터의 경우, 센터장 및 부장 0명)의 결재·승인을 받아 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 센터의 위임전결사항 중 상당수 업무내용은 [표 3]과 같이 센터에서 수행하는 업무가 아니라, ♠♠부(♠♠과)⁴⁾ 또는 기금사업 주관부처⁵⁾(♠♠부 등 00개)에서 담당하고 있는 업무로 파악되었다.

4) ♠♠부(♠♠과): 기후대응기금 운용·관리 총괄

5) 기금사업 주관부처(00개): 부처별 소관사업 집행 및 사업관리

대표적으로 센터에서 위임전결사항(업무내용) 중 하나인 “기금운용계획안 수립”은 ♠♠부가 담당하는 업무로서, 실제 센터는 기금계획운용안 작성을 위한 자료 수집·제공·검토 등의 지원 업무를 수행하고 있었다. 그리고 기금사업 주관부처(00개)에서 담당하는 “기금사업 성과평가보고서 계획 수립 및 결과 보고”업무에 대해서도 센터는 보고서 작성 및 검토 등의 지원 역할을 하고 있었다.

이와 같이 해당 위임전결사항들은 센터의 분장업무에 해당하지 않으므로, 이와 관련한 문서가 전결권자의 결재를 받아 생산·기록된 적이 없었다.

[표 3] 센터의 업무내용이 아닌 위임전결사항

부명	업무내용			전결권자		이사장	비고 (업무 수행주체)
	단위업무	세부사항		부장	부서장		
♣♣부	1.사업계획	계획 및 결산	중요사항			○	센터
			일반사항		○		
	2. 기금운용계획	기금운용계획안	수립		○		♠♠부 (♠♠과)
			계획 및 결과		○		
		기금사업 선정기준	제·개정		○		
			기타	○			
		신규사업 적합성 평가	계획 및 결과	○			
			수행	○			
		기금 지원 우선순위 설정	계획 및 결과	○			
			수행	○			
3. 기금운용심의회	운영지원			○		센터	
♣♣부	4 기금사업성과관리	기금사업 성과평가	계획수립		○		기금사업 주관부처
			결과보고	○			
		기금사업 온실가스 감축 효과 분석	계획수립		○		센터
			결과보고	○			
	기타 기금사업 성과평가관련 일반사항			○			
	5. 평가위원회 운영	평가위원회	계획수립		○		기금사업 주관부처
			결과보고	○			
		위원회 구성 지침 등에 관한 제·개정				○	
기타 운영관련 일반사항			○				

부명	업무내용			전결권자		이사장	비고 (업무 수행주체)
	단위업무	세부사항		부장	부서장		
☞☞부	6. 기금 자산운용	주간운용사 선정	계획수립			○	센터
			결과보고		○		
		자산운용지침의 제·개정		○			♠♠부 (♠♠과)
		자산운용 성과평가			○		센터 (現.전담운용사)
		기금여유자금 운용	중요사항		○		센터
			일반사항	○			
☞☞부	7. 기금사업비 관리	기금결산	결산보고서 제출		○		센터
			결산명세서 관리	○			
			회계처리	○			
		기금의 운용·관리	중요사항		○		
			일반사항	○			
			수입금 수납 및 회계처리	○			
			자금배정	○			
		기타기금사업비 관련 사항	중요사항		○		기금사업 주관부처
			일반사항	○			
			사업비 분기별 배정	○			♠♠부 (♠♠과)

이러한 위임전결사항의 오류는 센터의 분장업무를 정한 「직제규정」 “별표 4(분장업무)”와의 비교를 통해서도 확인이 된다.

예를 들어, 「직제규정」에서 센터의 분장업무 중 하나로 “기금 및 사업에 대한 대외평가 및 심의회 운영 지원”이 명시되어 있으나, 「위임전결세칙」에서는 이에 대한 위임전결사항이 “기금사업 성과평가 계획 수립·결과 보고” 및 “평가위원회 계획 수립·결과 보고·지침 제개정 등”으로 정해져 있으며, 이는 「직제규정」에서 정하고 있는 센터의 분장업무 범위를 벗어난 것이다.

[표 4] 센터의 분장업무(직제규정)의 범위를 벗어난 위임전결사항

(직제규정) 센터의 분장업무	(위임전결세칙) 센터의 위임전결사항																																																																																						
1. 기후대응기금 수탁사업 사업계획 수립	33. 기후대응기금센터 <table><tr><th colspan="2">업 무 내 용</th><th colspan="3">전결권자</th><th rowspan="2">이사장</th></tr><tr><th>단위업무</th><th>세 부 사 항</th><th>부장</th><th>부서장</th><th>상임이사</th></tr><tr><td rowspan="5">2. 기금운용계획</td><td>기금운용계획안 수립</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>계획 및 결과 제·개정</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>기금사업 실행기준</td><td>기타</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>신규사업 적합성 평가</td><td>계획 및 결과 수행</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>기금 지원 우선순위 설정</td><td>계획 및 결과 수행</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4. 기금사업성과관리</td><td>기금사업 성과평가</td><td>계획수립</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>결과보고</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>기금사업 온실가스 감축 효과 분석</td><td>계획수립</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>결과보고</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">6. 기금 및 사업의 성과관리에 관한 사항</td><td>기타 기금사업 성과평가관련 일반사항</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>평가위원회</td><td>계획수립</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>결과보고</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>위원회 구성 지침 등에 관한 제·개정</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>기타 운영관련 일반사항</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	업 무 내 용		전결권자			이사장	단위업무	세 부 사 항	부장	부서장	상임이사	2. 기금운용계획	기금운용계획안 수립		○				계획 및 결과 제·개정		○		기금사업 실행기준	기타	○			신규사업 적합성 평가	계획 및 결과 수행	○			기금 지원 우선순위 설정	계획 및 결과 수행	○			4. 기금사업성과관리	기금사업 성과평가	계획수립		○			결과보고	○			기금사업 온실가스 감축 효과 분석	계획수립		○			결과보고	○			6. 기금 및 사업의 성과관리에 관한 사항	기타 기금사업 성과평가관련 일반사항		○			평가위원회	계획수립		○			결과보고	○				위원회 구성 지침 등에 관한 제·개정		○				기타 운영관련 일반사항	○			
업 무 내 용		전결권자			이사장																																																																																		
단위업무		세 부 사 항	부장	부서장		상임이사																																																																																	
2. 기금운용계획		기금운용계획안 수립		○																																																																																			
			계획 및 결과 제·개정		○																																																																																		
		기금사업 실행기준	기타	○																																																																																			
		신규사업 적합성 평가	계획 및 결과 수행	○																																																																																			
		기금 지원 우선순위 설정	계획 및 결과 수행	○																																																																																			
4. 기금사업성과관리		기금사업 성과평가	계획수립		○																																																																																		
			결과보고	○																																																																																			
		기금사업 온실가스 감축 효과 분석	계획수립		○																																																																																		
			결과보고	○																																																																																			
6. 기금 및 사업의 성과관리에 관한 사항		기타 기금사업 성과평가관련 일반사항		○																																																																																			
		평가위원회	계획수립		○																																																																																		
			결과보고	○																																																																																			
		위원회 구성 지침 등에 관한 제·개정		○																																																																																			
		기타 운영관련 일반사항	○																																																																																				
2. 기금운용계획안 작성에 관한 사항																																																																																							
3. 기금의 자산운용에 관한 사항																																																																																							
4. 기금출납, 결산, 집행관리 등 회계관리 업무																																																																																							
5. 기금 및 사업에 대한 대외평가 및 심의회 운영 지원																																																																																							

따라서 센터에서는 「직제규정」에서 정한 부서의 분장업무 및 현재 부서에서 수행하고 있는 업무내용을 반영하여 「위임전결세칙」의 위임전결사항을 개정할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

기후대응기금센터장은 「직제규정」의 부서 분장업무와 현재 수행중인 업무의 범위·내용 등을 반영하여 「위임전결세칙」내 부서 위임전결사항을 개정하시기 바랍니다. 【권고】